

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7332/2540

พนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี
นาง ศิริลักษณ์ วรพันธ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 185, มาตรา 187, มาตรา 264, มาตรา 265

ป.วิ.อ. มาตรา 185, มาตรา 186

สัญญากู้ตามฟ้องจำเลยลงชื่อเป็นผู้ให้กู้ กับมี ภ. กับ น. ลงลายมือชื่อในฐานะผู้
กู้จริง สัญญากู้ดังกล่าวจึงเป็นเอกสารของจำเลย และเมื่อจำเลยไม่ได้ปลอมว่าเป็น
เอกสารของผู้ใด สัญญาภู่นั้นจึงไม่ใช่เอกสารปลอม

กรมตำรวจยื่นฟ้องจำเลยสืบตำรวจ ภ. กับพวกเป็นจำเลยในคดีแพ่งบังคับให้ชำระ
เงินฐานทุจริตและละเมิด ระหว่างพิจารณา โจทก์ขอใช้วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
ยึดทรัพย์รถยนต์ของจำเลยสืบตำรวจ ภ. ออกขายทอดตลาดโดยเก็บรักษาเงินที่ได้จาก
การขายทอดตลาดไว้ เมื่อทรัพย์ที่กรมตำรวจขอให้ศาลยึดไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษา
ดังกล่าวนั้น ก็เพื่อป้องกันการจำหน่าย จ่าย โอนทรัพย์เพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับชำระ
หนี้ตามคำพิพากษา ทรัพย์ดังกล่าวจึงมิใช่ทรัพย์ที่ส่งไว้ต่อศาล หรือที่ศาลรักษาไว้ใน
การพิจารณาคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 185

จำเลยในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษายอมในคดีแพ่ง แม้จะเป็นหนี้ที่ไม่มี
มูลหนี้ต่อกันจริง จำเลยก็ย่อมมีสิทธิที่จะบังคับเอาแก่ทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำ
พิพากษาได้และเมื่อศาลชั้นต้นได้ออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดหรือ
อายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว ดังนี้ การที่จำเลยดำเนินการบังคับคดี

แก้จำสิบตำรวจ. ลูกหนี้ตามคำพิพากษาโดยขออายัดเงินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
ดังกล่าวที่ผู้เสียหายขอให้ศาลสั่งยึดไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษาในคดีนั้นมาชำระหนี้
จำเลยในคดีนี้จึงมิใช่เป็นเรื่องที่จำเลยมีเจตนาเอาทรัพย์สินดังกล่าวไปโดยพลการ ไม่
เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 187

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
265 และมาตรา 185, 187 ประกอบมาตรา 80, 350 เรียงกระทงลงโทษฐานปลอม
เอกสารสิทธิจำคุก 1 ปี ฐานพยายามเอาไปซึ่งทรัพย์สินที่ส่งไว้ต่อศาล หรือที่ศาลได้รักษา
ไว้ใน การพิจารณา คดี จำคุก 2 ปี รวมจำคุก 3 ปี ข้อหาอื่นให้ยก โจทก์ไม่อุทธรณ์
ส่วนจำเลยอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องในข้อหา
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 185, 187, 90 และ 265 เสียด้วย
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยศาลอุทธรณ์เห็นฟ้องด้วยกับ
คำพิพากษาศาลชั้นต้นว่าจำเลยมีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 350 เมื่อการที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 350 แต่ศาลชั้นต้นได้กำหนดโทษจำเลยตามข้อหาความผิดฐาน
พยายามเอาไปซึ่งทรัพย์สินที่ส่งไว้ต่อศาลหรือที่ศาลได้รักษาไว้ใน การพิจารณา คดีตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 185 ซึ่งเป็นบทหนักจึงมิได้กำหนดโทษจำเลยตาม
มาตรา 350 ไว้ นั้น หากเมื่อศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยคงมีความผิด
ตามมาตรา 350 เพียงฐานเดียวเช่นนี้ และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 185 วรรคสอง บัญญัติว่าเมื่อศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิดและไม่มี
การยกเว้นโทษตามกฎหมาย ให้ศาลลงโทษแก่จำเลยตามความผิด และมาตรา
186(7) และ (8) บัญญัติให้คำพิพากษาต้องมีบทมาตรายกขึ้นปรับ และคำชี้ขาดให้
ยกฟ้องหรือลงโทษ ซึ่งหมายความว่า เมื่อศาลเห็นว่าจำเลยกระทำผิดและไม่มี
การยกเว้นโทษตามกฎหมายให้ศาลลงโทษแก่จำเลยตามความผิดโดยอ้างว่ากระทำผิด
บทมาตราใด และมีคำชี้ขาดหรือคำพิพากษาให้ลงโทษไปตามนั้น ดังนั้น การที่ศาล

อุทธรณ์ไม่มีคำชี้ขาดหรือคำพิพากษาให้ลงโทษจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350 จึงเป็นการมิชอบ และกรณีเช่นนี้มีใช่เป็นกรณีที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 212 เพราะมิใช่เป็นกรณีที่ศาลพิพากษาเพิ่มเติมโทษของจำเลยแต่อย่างใดเมื่อโจทก์ฎีกาในปัญหานี้ ศาลฎีกาจึงมีอำนาจกำหนดโทษจำเลยในความผิดฐานนี้ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทราบว่ายี่สิบสามพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามสำนวนคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1013-1015/2530 ของศาลชั้นต้น ศาลได้ยึดทรัพย์สินของจำเลย ดำรวจทรัพย์กับพวกไว้ชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาและนำออกขายทอดตลาดนำเงินมาเก็บรักษาไว้ แต่จำเลยได้ร่วมกับจำเลยดำรวจทรัพย์ นางนุชนารถ และนายโกวิท ซึ่งไม่ได้ตัวมาฟ้อง ปลอมสัญญากู้เงินขึ้นทั้งฉบับ โดยจำเลยลงชื่อเป็นผู้ให้กู้ นางนุชนารถและจำเลยดำรวจทรัพย์ลงชื่อเป็นผู้กู้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าจำเลยให้กู้เงินตามสัญญาดังกล่าว โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง และเป็นการเกลี้ยให้จำเลยดำรวจทรัพย์เป็นหนี้จำเลยอันไม่เป็นความจริง เพื่อมิให้กรมตำรวจเจ้าหน้าที่แท้จริงของจำเลยดำรวจทรัพย์ได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ต่อมาจำเลยได้นำสัญญากู้ดังกล่าวฟ้องนางนุชนารถและจำเลยดำรวจทรัพย์ต่อศาลชั้นต้น แล้วเกลี้ยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันให้ศาลพิพากษตามยอม โดยผู้ถูกฟ้องยอมชดเชยเงินตามฟ้อง และจำเลยกับพวกดังกล่าวได้พยายามใช้วิธีหลอกลวงเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้เชื่อว่าจำเลยเป็นเจ้าหน้าที่แท้จริงมีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวเพื่อเอาไปซึ่งเงินจำนวน 172,000บาท ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เก็บ

รักษาไว้เนื่องจากการยึดทรัพย์ของจำเลยตำรวจภัทรพลชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาในคดีแพ่งอันเป็นการโกงเจ้าหนี้ที่แท้จริงมิให้ได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน จำเลยลงมือกระทำความผิดแล้วแต่ไม่บรรลุผลเพราะเจ้าพนักงานตำรวจทราบเสียก่อน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 180, 185, 187, 80, 264, 265, 350

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 และมาตรา 185, 187 ประกอบมาตรา 80, 350 เรียงกระทงลงโทษ ฐานปลอมเอกสารสิทธิ จำคุก 1 ปี ฐานพยายามเอาไปซึ่งทรัพย์ที่ได้ส่งไว้ต่อศาลหรือที่ศาลให้รักษาไว้ในการพิจารณาคดี จำคุก 2 ปี รวมจำคุก 3 ปี ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องในข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 185, 187, 80 และ 265 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ประการแรกว่า จำเลยมีความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 ตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า สัญญากู้ตามสำเนาเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 เป็นเอกสารของจำเลยเองโดยจำเลยลงชื่อเป็นผู้ให้กู้ จำสืบตำรวจภัทรพลและนางนุชนารถลงชื่อในฐานะผู้กู้เป็นลายมือชื่อจริง สัญญากู้ดังกล่าวจึงเป็นเอกสารของจำเลยเอง ไม่ได้ปลอมว่าเป็นเอกสารของผู้ใด เอกสารดังกล่าวไม่ใช่เอกสารปลอม จำเลยจึงไม่มีความผิดในข้อหาดังกล่าว

ปัญหาต่อไปมีว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 185 และ 187 ประกอบมาตรา 80 หรือไม่ ข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า กรมตำรวจยื่นฟ้องจำเลย ตำรวจภักทรพลกับพวกเป็นจำเลยในคดีแพ่งบังคับให้ชำระเงินฐานทุจริตและละเมิด ตามสำนวนคดีแพ่งของศาลชั้นต้นหมายเลขดำที่ 1013-1015/2530 ระหว่างพิจารณา โจทก์ขอใช้วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษายึดทรัพย์ของจำเลยตำรวจภักทรพล ซึ่งเป็น รถยนต์ออกขายทอดตลาด โดยเก็บรักษาเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดไว้ และ จำเลยในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษายอมในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1319/2534 ของศาลชั้นต้นดำเนินการบังคับคดีโดยขออายัดเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์ของจำเลยตำรวจภักทรพล แต่กรมตำรวจได้ยื่นคำคัดค้าน จำเลยจึง ขออนุญาตการบังคับคดี เห็นว่า ทรัพย์ที่กรมตำรวจขอให้ศาลยึดไว้ชั่วคราวก่อน พิพากษานั้นก็เพื่อป้องกันการจำหน่าย จ่าย โอนทรัพย์ เพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา ทรัพย์ดังกล่าวจึงมิใช่ทรัพย์ที่ส่งไว้ต่อศาล หรือที่ศาลรักษาไว้ใน การพิจารณาคดี การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 185 ประกอบมาตรา 80 แต่อย่างใด

ส่วนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 187 ประกอบมาตรา 80 นั้น เห็นว่า จำเลยในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษายอมในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1319/2534 ของศาลชั้นต้น มีสิทธิที่จะบังคับเอาแก่ทรัพย์ของลูกหนี้ได้ และศาลชั้นต้นได้ออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดหรืออายัดทรัพย์สินของจำเลย ตำรวจภักทรพลลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำ โดยอาศัยและตามคำสั่งศาลในชั้นบังคับคดีเพื่อนำเงินที่ศาลสั่งยึดไว้ชั่วคราวก่อน พิพากษามาชำระหนี้จำเลย มิใช่เป็นเรื่องที่จำเลยมีเจตนาเอาทรัพย์ดังกล่าวไปโดย พลังการ จึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 187 ประกอบมาตรา 80 เช่นเดียวกัน

ปัญหาสุดท้ายมีว่า ในข้อหาความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350 ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 ยังมิได้กำหนดโทษที่จะลงแก่จำเลยไว้ นั้น ศาลฎีกาจะกำหนดโทษได้หรือไม่ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 และมาตรา 185, 187 ประกอบมาตรา 80, 350 เรียงกระทงลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานปลอมเอกสารสิทธิจำคุก 1 ปี ฐานพยายามเอาไปซึ่งทรัพย์สินที่ส่งไว้ต่อศาลหรือที่ศาลได้รักษาไว้ในการพิจารณาคดีจำคุก 2 ปี รวมจำคุก 3 ปี ข้อหาอื่นให้ยก โจทก์ไม่อุทธรณ์ จำเลยอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้องศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องในข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 185, 187, 90 และ 265 เสียด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยศาลอุทธรณ์ภาค 1 เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่า จำเลยมีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้แต่เห็นว่าศาลชั้นต้นมิได้กำหนดโทษสำหรับความผิดข้อหาดังกล่าว ทั้งโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ จึงไม่อาจลงโทษจำเลยในข้อหาความผิดฐานนี้ได้ เพราะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 212 ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ศาลชั้นต้นวินิจฉัยแล้วว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350 แต่ศาลชั้นต้นได้กำหนดโทษจำเลยตามข้อหาความผิดฐานพยายามเอาไปซึ่งทรัพย์สินที่ส่งไว้ต่อศาลหรือที่ศาลได้รักษาไว้ในการพิจารณาคดี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 185 ซึ่งเป็นบทหนัก จึงมิได้กำหนดโทษจำเลยตามมาตรา 350 ไว้ เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยคงมีความผิดตามมาตรา 350 เพียงฐานเดียว แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ก็ไม่กำหนดโทษจำเลยในฐานนี้อีกโดยอ้างว่าโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่อาจลงโทษในข้อหาความผิดฐานนี้เพราะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 212 เช่นนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 วรรคสอง บัญญัติว่า "เมื่อศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำความผิด และไม่มีการยกเว้นโทษตามกฎหมาย ให้ศาลลงโทษแก่จำเลยตามความผิด แต่เมื่อเห็นสมควร

ศาลจะปล่อยจำเลยชั่วคราว ระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้" มาตรา 186 บัญญัติว่า "คำพิพากษาหรือคำสั่งต้องมีข้อสำคัญเหล่านี้เป็นอย่างน้อย

ฯลฯ

(7) บทมาตราที่ยกขึ้นปรับ

(8) คำชี้ขาดให้ยกฟ้องหรือลงโทษ" ซึ่งหมายความว่า เมื่อได้ความว่าจำเลยกระทำผิดและไม่มีการยกเว้นโทษตามกฎหมายให้ศาลลงโทษแก่จำเลยตามความผิด โดยอ้างว่ากระทำผิดบทมาตราใด และมีคำชี้ขาดหรือคำพิพากษาให้ลงโทษไปตามนั้น ดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ซึ่งเห็นพ้องกับศาลชั้นต้นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350 แล้ว แต่ไม่มีคำชี้ขาดหรือคำพิพากษาให้ลงโทษจำเลยจึงเป็นการมิชอบ และกรณีเช่นนี้มีใช่เป็นกรณีที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 212 เพราะมิใช่เป็นกรณีที่ศาลพิพากษาเพิ่มเติมโทษของจำเลยแต่อย่างใด ศาลฎีกาจึงมีอำนาจกำหนดโทษจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350 ได้

พิพากษาแก่เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350 มีกำหนด 1 ปี แต่ให้รอกการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ให้คุมความประพฤติจำเลยโดยให้กระทำการกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติกับจำเลยเห็นสมควรมีกำหนด 6 เดือน ต่อครั้งภายในเวลาที่รอกการลงโทษ นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(สมมาตร พรหมานุกูล-กอบเกียรติ รัตนพานิช-วิชิน สุขนทีธรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ